

PORTARIA No 247, DE 28 DE MARÇO DE 2019

Aplicar direito compensatório, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, para aplicação em moinhos, com percentual de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de 11 a 28mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, originárias da Índia, e encerrar avaliação de interesse público sem suspensão da aplicação dos direitos antidumping e compensatório vigentes sobre as importações do mesmo produto e origem.

A SECRETÁRIA ESPECIAL ADJUNTA DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 77, inciso VI do Anexo I do Decreto noA SECRETÁRIA ESPECIAL ADJUNTA DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 77, inciso VI do Anexo I do Decreto no A SECRETÁRIA ESPECIAL ADJUNTA DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 77, inciso VI do Anexo I do Decreto no 9.679, de 2 de janeiro de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX 52272.000507/2017-13, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº 1.751, de 19 de dezembro de 1995, e dos autos dos Processos SEI 12120.101188/2018-62 e 19972.100210/2019-56, conduzidos de acordo com os procedimentos previstos na Resolução CAMEX nº 29, de 7 de abril de 2017, resolve:

Art. 1º Encerrar a investigação com aplicação de direito compensatório definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, para aplicação em moinhos, com percentual de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de 11 a 28 mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, comumente classificadas no item 7325.91.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da Índia, a ser recolhido sob a forma de alíquota ad valorem, nos montantes abaixo especificados:

OrigemProdutor/Exportador	Direito Compensatório Definitivo (%)
Índia AIA Engineering Limited Welcast Steels Ltd.	2%
Demais produtores	2%

Art. 2º Encerrar a avaliação de interesse público instaurada por meio da Resolução CAMEX nº 83, de 9 de novembro de 2018, sem a suspensão dos direitos antidumping e compensatórios definitivos aplicados sobre as importações brasileiras de corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, com percentual de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de 11 a 28 mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, comumente classificadas no item 7325.91.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da Índia, respectivamente, por meio da Resolução CAMEX nº 40, de 18 de junho de 2018, e desta Portaria.

Art. 3º Tornar públicos os fatos que justificaram as decisões contidas nos arts. 1º e 2º, conforme consta dos Anexos I e II respectivamente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

YANA DUMARESQ SOBRAL ALVES

ANEXO I

1. DO PROCESSO

1.1. Do histórico da investigação antidumping

No dia 27 de abril de 2017, a empresa Magotteaux Brasil Ltda., doravante denominada Magotteaux ou peticionária, apresentou petição de início de investigação de dumping nas exportações para o Brasil de corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, quando originárias da República da Índia (Índia), e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, consoante o disposto no art. 37 do Decreto no8.058, de 26 de julho de 2013.

Em 12 de maio de 2017, por meio do Ofício no1.308/2017/CGSC/DECOM/SECEX, foram solicitadas informações complementares àquelas fornecidas na petição. A peticionária, após pedido tempestivo para extensão do prazo originalmente estabelecido para resposta ao referido ofício, apresentou, no dia 1º de junho de 2017, dentro do prazo estendido, tais informações.

Assim, tendo sido apresentados elementos suficientes de prova da prática de dumping nas exportações de corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo originárias da Índia e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, a Secretaria de Comércio Exterior iniciou a investigação, por meio da Circular SECEX no39, de 30 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 3 de julho de 2017.

Após consentimento da empresa, foi realizada verificação in loco na Magotteaux no período de 10 a 14 de julho de 2017. Cumpriram-se os procedimentos previstos no roteiro previamente encaminhado à empresa, tendo sido verificadas as informações prestadas. Também foram verificados o processo produtivo dos corpos moedores e a estrutura organizacional da empresa. Finalizados os procedimentos de verificação, consideraram-se válidas as informações fornecidas pela peticionária, depois de realizadas as correções pertinentes.

Em atenção ao § 9º do art. 175 do Decreto no8.058, de 2013, a versão restrita do relatório da verificação in loco foi juntada aos autos restritos do processo. Todos os documentos colhidos como evidência dos procedimentos de verificação foram recebidos em bases confidenciais. Cabe destacar que as informações constantes neste documento incorporam o resultado da verificação in loco realizada na Magotteaux, cujas versões do relatório da referida verificação in loco emitido no âmbito daquele processo foram juntadas aos autos deste processo.

Em 7 de novembro de 2017, foi publicada, por meio da Circular SECEX no59, de 6 de novembro de 2017, determinação preliminar da investigação de dumping, com base no Parecer no36, de 6 de novembro de 2017.

Conforme recomendação constante do Parecer DECOM no36, nos termos do art. § 6º do art. 65 do Decreto no8.058, de 2013, por meio da Resolução CAMEX no96, de 20 de dezembro de 2017, publicada no D.O.U. de 21 de dezembro de 2017, foi aplicado direito antidumping provisório às importações de corpos moedores, originárias da Índia, nos montantes especificados no quadro a seguir:

PaísProdutor/ExportadorDireito Antidumping (US

70,9470,94

/t)/</p>
</td> </tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">Índia</p> </td>
<td> <p class="dou-paragraph">AIA Engineering
Limited Welcast Steels Ltd.</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph">359,16</p> </td>
</tr> <tr> <td> <td> <td> <p
class="dou-paragraph">Demaïs</p> </td>
<td> <p class="dou-paragraph">481,81</p>
</td> </tr> </tbody> </table> <p
class="dou-paragraph">Considerando o que consta do Parecer
DECOM no9, de 13 de abril de 2018, tendo sido verificada a existência de
dumping nas exportações de corpos moedores da Índia para o Brasil e de
dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, foi recomendada a
aplicação de medida antidumping definitiva, por um período de até cinco
anos.</p> <p class="dou-paragraph">Em função
disso, foi aplicado direito antidumping definitivo por meio da Resolução
CAMEX no40, de 18 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União
de 19 de junho de 2018, por um prazo de até 5 (cinco) anos, na forma de
alíquota ad valorem, nos percentuais abaixo especificados:</p>
<table class="dou-table"> <tbody> <tr>
<td> <p class="dou-paragraph">Origem</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph">Produtora / Exportadora</p>
</td> <td> <p class="dou-paragraph">Direito
antidumping definitivo (%)</p> </td> </tr> <tr>
<td> <p class="dou-paragraph">Índia</p>
</td> <td> <p class="dou-paragraph">AIA
Engineering Limited Welcast Steels Ltd.</p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph">9,8%</p> </td>
</tr> <tr> <td> <td> <td> <p
class="dou-paragraph">Demaïs</p> </td>
<td> <p class="dou-paragraph">37,8%</p>
</td> </tr> </tbody> </table> <p
class="dou-paragraph">1.2. Da petição de investigação de
subsídios</p> <p class="dou-paragraph">Em 12 de
maio de 2017, a Magotteaux encaminhou ao Protocolo Geral do então
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) petição de
abertura de investigação de subsídios acionáveis nas exportações para o
Brasil de corpos moedores, originárias da Índia, e de dano à indústria
doméstica decorrente de tal prática. No dia 18 de maio de 2017, a
empresa apresentou vias impressas de anexos que deixaram de acompanhar a
documentação anteriormente protocolada para que fossem juntados à
petição.</p> <p class="dou-paragraph">Em 2 de
junho de 2017, a Magotteaux apresentou voluntariamente informações
complementares à petição inicial, considerando que, no âmbito de sua
solicitação para abertura de investigação sobre prática de dumping
relativa ao mesmo produto, havia recebido o Ofício
no1.308/2017/CGSC/DECOM/SECEX, por meio do qual se solicitaram
informações complementares que seriam relevantes também para a abertura
de investigação sobre prática de subsídios acionáveis.</p> <p
class="dou-paragraph">Após o exame preliminar da petição,
em 5 de junho de 2017, solicitaram-se à Magotteaux, por meio do Ofício
no1.504/2017/CGMC/DECOM/SECEX, informações complementares àquelas
fornecidas na petição, com base no caput do art. 26 do Decreto no1.751,
de 19 de dezembro de 1995.</p> <p
class="dou-paragraph">Depois de concedido o pedido de
prorrogação do prazo originalmente previsto, as respostas foram
protocoladas tempestivamente no dia 26 de junho de 2017.</p> <p
class="dou-paragraph">Em seguida, após novo exame
realizado, verificou-se a necessidade de informações adicionais,
constantes do Ofício no2.116/2017/CGMC/DECOM/SECEX, de 17 de julho de
2017, dirigido à peticionária, a qual solicitou, em 28 de julho de 2017,
prorrogação do prazo para sua resposta.</p> <p
class="dou-paragraph">A concessão da prorrogação do prazo
foi comunicada por meio do Ofício no2.215/2017/CGMC/DECOM/SECEX, de 3 de
agosto de 2017, e no dia 11 de agosto de 2017, as respostas foram
protocoladas tempestivamente.</p> <p
class="dou-paragraph">Após analisadas as informações
fornecidas, a peticionária foi informada, por meio do Ofício
no2.323/2017/CGMC/DECOM/SECEX, de 16 de agosto de 2017, de que a petição
estava devidamente instruída, em conformidade com o § 2º do art. 26 do
Decreto no1.751, de 1995.</p> <p
class="dou-paragraph">1.3. Da notificação ao governo do
país exportador e das consultas</p> <p
class="dou-paragraph">Em atendimento ao que determina o
art. 27 do Decreto no1.751, de 1995, o Governo da Índia foi notificado
por intermédio de sua embaixada no Brasil, mediante o Ofício
no2.324/2017/CGMC/DECOM/SECEX, de 16 de agosto de 2017, da existência de
petição devidamente instruída com vistas à abertura de investigação de
concessão de subsídio acionável e de dano à indústria doméstica causado
pelas importações de corpos moedores originárias daquele país.</p>
<p class="dou-paragraph">Na comunicação, o Governo da
Índia foi convidado a realizar consultas com o objetivo de esclarecer
questões relativas à petição e de buscar uma solução mutuamente
satisfatória para o caso, de acordo com o disposto no § 1º do art. 27 do
Decreto no1.751, de 1995, e no art. 13.1 do Acordo sobre Subsídios e

Medidas Compensatorias (ASMC) da Organização Mundial do Comércio (OMC). No referido ofício, foi sugerida a data de 30 de agosto de 2017 para realização da consulta, além de terem sido anexados documento contendo a lista dos programas indianos citados na petição e mídia com a versão restrita do texto completo da petição. Foi informado, ainda, que, nos termos do § 1º do art. 27 do Decreto nº 1.751, de 1995, o prazo para manifestação de interesse pelo Governo da Índia acerca da realização de consulta prévia à abertura da investigação era 28 de agosto de 2017, e que a consulta deveria ser realizada no prazo de trinta dias contados da notificação de petição instruída.

Destaca-se que não houve manifestação do Governo da Índia acerca do interesse em realizar as consultas previstas no Decreto nº 1.751, de 1995.

1.4. Do início da investigação

Considerando o que consta do Parecer DECOM nº 33, de 22 de setembro de 2017, tendo sido observados indícios suficientes da existência de subsídios acionáveis nas exportações de corpos moedores da Índia para o Brasil, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, foi recomendado o início da investigação.

Dessa forma, com base no parecer supramencionado, a investigação foi iniciada por meio da Circular SECEX nº 51, de 29 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 2 de outubro de 2017.

1.5. Das notificações de início de investigação e da solicitação de informações às partes

Em atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 30 do Decreto nº 1.751, de 1995, foram identificados como partes interessadas e notificados do início da investigação, além da petionária, o governo da Índia, a empresa Samarco Mineração S.A. (Samarco), as empresas importadoras do produto subsidiado e a única empresa produtora/exportadora do produto subsidiado durante o período de investigação de concessão de subsídios, a AIA Engineering Ltd. (AIA), conforme identificação realizada por meio dos dados detalhados de importação disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério da Fazenda. Ademais, constava, das referidas notificações, o endereço eletrônico em que poderia ser obtida cópia da Circular SECEX nº 51, de 29 de setembro de 2017, que deu início à investigação.

Cabe salientar que a Samarco foi considerada como parte interessada na presente investigação, ainda que não tenha importado o produto objeto da investigação durante o período de análise de subsídios acionáveis. A empresa interrompeu suas atividades após desastre envolvendo o rompimento de barragem de rejeitos, no Estado de Minas Gerais. No entanto, segundo afirmou a petionária, trata-se de tradicional consumidora tanto do produto objeto da investigação como do produto similar nacional e, por essa razão, decidiu-se considerá-la como parte interessada na investigação, nos termos da alínea d do § 3º do art. 30 do Decreto nº 1.751, de 1995.

Em atenção ao § 4º do art. 30 do Decreto nº 1.751, de 1995, foi disponibilizada, nas notificações à produtora/exportadora e ao governo da Índia, por meio de endereço eletrônico, cópia do texto completo não confidencial da petição que deu origem à investigação, bem como das respectivas informações complementares.

Nos termos do art. 37 do Decreto nº 1.751, de 1995, foi informado por meio das notificações de início da investigação, de 13 de outubro de 2017, ao governo da Índia, às empresas importadoras, à Samarco e à produtora/exportadora que os respectivos questionários estavam disponíveis no seguinte sítio eletrônico: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/851-investigacoes-em-curso>. Ademais, foi comunicado o prazo para restituição dos questionários respondidos de quarenta dias, contado da data de expedição das correspondências, o qual expirou em 24 de novembro de 2017.

A RFB, em cumprimento ao disposto no art. 31 do Decreto nº 1.751, de 1995, também foi notificada do início da investigação.

Todas as partes interessadas identificadas estão relacionadas no anexo I deste documento.

1.6. Do recebimento das informações solicitadas

A Magotteaux submeteu suas informações na petição inicial da presente investigação e quando da apresentação de suas informações complementares.

A Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. (Anglo) respondeu tempestivamente ao questionário do importador, apresentando as informações solicitadas no dia 21 de novembro de 2017.

Por sua vez, o governo da Índia, a AIA, a Vale S.A. (Vale) e a Samarco solicitaram prorrogação do prazo de resposta dos respectivos questionários com base no § 1º do art. 37 do Decreto nº 1.751, de 1995. Uma vez apresentadas as devidas justificativas de todos estes pedidos, o prazo final para fornecimento das informações foi prorrogado para o dia 26 de dezembro de 2017.

Em 22 de dezembro de 2017, a resposta ao questionário do governo da Índia foi protocolada tempestivamente.

No dia 26 de dezembro de 2017, a Vale apresentou tempestivamente as informações solicitadas no questionário do importador. Nessa mesma data, a AIA, em seu nome e de suas partes relacionadas, Welcast Steels Limited (Welcast) e Vega Industries (Middle East) - F.Z.C. (Vega), doravante denominadas conjuntamente grupo AIA, ou simplesmente AIA, transmitiu por meio eletrônico as informações solicitadas, as quais foram recebidas pela caixa institucional da investigação (corposmoedorescvd@mdic.gov.br), tendo sido concedido prazo para que os documentos encaminhados por meio eletrônico fossem protocolados neste MDIC, conforme o disposto no item 2.6 da Circular SECEX nº 59, de 28 de novembro de 2001. Convém ressaltar que a AIA já havia comprovado, no âmbito da investigação de dumping nas exportações para o Brasil da

âmbito da investigaão de dumping nas exportaões para o Brasil de corpos moedores originários da Índia e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, que as empresas supramencionadas integram o mesmo grupo societário.

Em 28 de dezembro de 2017, o documento original relativo ao questionário respondido pelo grupo AIA foi protocolado tempestivamente, nos termos do item 2.6 da Circular SECEX no59, de 28 de novembro de 2001.

A Samarco não apresentou resposta ao questionário do importador no prazo concedido.

Após a análise inicial das respostas encaminhadas pelas partes interessadas, solicitou-se o atendimento de instruões contidas nos respectivos questionários e o cumprimento de aspectos formais e da legislação aplicável, por meio do Ofício no109/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 12 de janeiro de 2018, dirigido ao governo da Índia, e por meio do Ofício no87/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 15 de janeiro de 2018, dirigido à AIA. Tais providências foram apresentadas em 23 de janeiro de 2018 pelo grupo AIA. No dia 29 de janeiro de 2018, o governo da Índia também forneceu informações quanto ao requerido.

No que diz respeito à análise de mérito da documentação apresentada pelas partes interessadas, solicitaram-se informações complementares àquelas fornecidas nas respostas aos questionários, com base no § 2º do art. 37 do Decreto no1.751, de 1995, à Vale, por meio do Ofício no219/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 30 de janeiro de 2018, ao governo da Índia, por meio do Ofício no220/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 1º de fevereiro de 2018, e ao grupo AIA, por meio do Ofício no221/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 7 de fevereiro de 2018.

Em 15 de fevereiro de 2018, as informações complementares fornecidas pela Vale foram protocoladas tempestivamente.

Depois de concedidos os pedidos de prorrogação dos prazos originalmente previstos, as informações complementares fornecidas pelo governo da Índia e pelo grupo AIA foram protocoladas de modo tempestivo, respectivamente, em 5 e 13 de março de 2018. Os documentos originais protocolados em 13 de março de 2018 também foram encaminhados anteriormente para a caixa institucional da investigação em 9 de março de 2018, nos termos do item 2.6 da Circular SECEX no59, de 28 de novembro de 2001.

Tendo em vista inconsistência na classificação sigilosa de documento apresentado pelo grupo AIA, novo resumo, referente às páginas 3 e 4 do anexo B à versão restrita das informações complementares fornecidas, foi protocolado no dia 20 de março de 2018, em substituição àquelas páginas que não foram juntadas aos autos restritos do processo.

Em seguida, após novo exame realizado, verificou-se a necessidade de informações adicionais, solicitadas por meio do Ofício no444/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 10 de abril de 2018, dirigido ao grupo AIA, o qual solicitou, em 16 de abril de 2018, prorrogação do prazo para sua resposta. Em 17 de abril de 2018, a concessão da prorrogação do prazo foi comunicada e, no dia 4 de maio de 2018, os documentos originais relativos à resposta do grupo AIA foram protocolados tempestivamente, nos termos do item 2.6 da Circular SECEX no59, de 28 de novembro de 2001, uma vez que também foram encaminhados anteriormente para a caixa institucional da investigação em 30 de abril de 2018.

Considerando o disposto no art. 79 do Decreto no1.751, de 1995, por meio do Ofício no452/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 4 de maio de 2018, foi comunicada a constatação de não fornecimento ou fornecimento parcial de informações requeridas no questionário do governo da Índia e nas solicitaões seguintes de informações complementares. Também foi comunicada a possibilidade de utilização dos fatos disponíveis, incluídos aqueles contidos na petião inicial da investigação, caso os dados e as informações solicitadas, devidamente acompanhados dos respectivos elementos de prova, não fossem fornecidos, fossem fornecidos parcialmente ou fossem fornecidos fora dos prazos estabelecidos. Enfatizou-se, nestas situações, o resultado poderia ser menos favorável à parte interessada do que seria caso tivesse cooperado. Além disso, foi concedido prazo para apresentação de novas explicaões pelo governo da Índia, o qual solicitou, em 22 de maio de 2018, prorrogação do prazo para sua resposta, a qual, após concedida tal prorrogação, foi protocolada tempestivamente no dia 1º de junho de 2018.

1.7. Das verificaões in loco

1.7.1. Da verificaão na indústria doméstica

Fundamentado nos princípios da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e no caput do art. 2º da Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, e da celeridade processual, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, foram utilizados neste documento os resultados da verificaão in loco realizada no âmbito da investigaão de dumping nas exportaões para o Brasil de corpos moedores originários da Índia e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.

1.7.2. Da verificaão na produtora/exportadora indiana

Com base no art. 78 do Decreto no1.751, de 1995, foi realizada verificaão in loco nas instalaões da AIA, no período de 21 a 25 de maio de 2018, com o objetivo de confirmar e obter maior detalhamento das informações prestadas pela empresa no curso da investigaão.

Menciona-se que, em conformidade com a instruão constante do § 3º do art. 78 do Decreto no1.751, de 1995, o governo da Índia foi notificado, por meio do Ofício no468/2018/CGMC/DECOM/SECEX, de 26 de abril de 2018, da realizaão de verificaão in loco na AIA.

Foram cumpridos os procedimentos previstos no roteiro de verificaão, encaminhado previamente à empresa, tendo sido verificados os dados apresentados nas respostas ao questionário e em suas informações complementares. Na ocasião foram

questionário e em suas informações complementares. Na ocasião foram verificados os seguintes programas de subsídios: Advance Authorisation Scheme (AAS); Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG); Export Oriented Units (EOU); Special Economic Zones (SEZ); Duty Free Import Authorisation (DFIA); Duty Entitlement Scheme (DEPB); Export and Trade in Houses (ETH) / Status Holder Incentive Scrip (SHIS); Focus Product Scheme (FPS); Duty Drawback Scheme (DDS); Programa de Redução de Rendimentos Tributáveis (Seção 80IC); Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE); Marked Access Initiative (MAI); Marketing Development Assistance (MDA); Merchandise Exports Incentive Scheme (MEIS); Scheme of Assistance to Mega / Innovative Projects; Schemes for Assistance to Critical Infrastructure Projects; Gujarat Special Economic Zone Act; Exemption from Electricity Duty; Refund of Octroi / Entry Tax in Lieu of Octroi; Waiver of Stamp Duty; Mega Projects; Incremental Export Incentivisation Scheme (IEIS); Section 32 of Income Tax (Windmill Industry); Section 32AC Income Tax; Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES); Electricity Duty Exemption on Furnace; Renewable Energy Certificates (REC); Focus Market Scheme (FMS); Market Linked Focus Product Scheme (MLFPS); Maharashtra Industrial Promotion Scheme - IPS 2013; Royalty Refund; e Sales-Tax Incentive 1993.

Os dados da AIA constantes deste documento também levam em consideração o resultado dessa verificação in loco.

A versão restrita do relatório de verificação in loco consta dos autos restritos do processo e os documentos comprobatórios foram recebidos em bases confidenciais.

1.7.3. Da verificação no Governo da Índia

Tendo em vista as informações fornecidas pelo governo da Índia em suas respostas ao questionário e ao pedido de informações complementares, julgou-se não ser necessária realização de verificação in loco no governo da Índia.

1.8. Da solicitação e da realização de audiência de meio de período

No dia 28 de março de 2018, a produtora/exportadora indiana, AIA Engineering Limited, e suas empresas relacionadas, Welcast Steels Limited, Vega Industries (Middle East) - F.Z.C. e Vega Industries Limited, solicitaram a realização de audiência, nos termos do art. 41 do Decreto nº 1.751, de 1995, para tratar dos seguintes temas:

(i) Efeitos da mudança do regime de tributação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) na Vale;

(ii) Impacto da parada de produção da petionária;

(iii) Repercussão da retração do mercado no desempenho da petionária.

Considerando que a solicitação foi apresentada tempestivamente, convocaram-se todas as partes interessadas para participarem da referida audiência, realizada no dia 4 de maio de 2018, na sede do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Na ocasião, as partes interessadas encontraram-se com aquelas que tinham interesses divergentes, de forma a que interpretações opostas e argumentação contrária puderam ser expressas.

As manifestações apresentadas oralmente nos termos do §1º do art. 42 do Decreto nº 1.751, de 1995, referentes à audiência de meio de período, foram reproduzidas por escrito tempestivamente por todas as partes interessadas que as fizeram naquela ocasião e foram consideradas neste documento.

Registre-se que o termo de audiência e a lista de presença das partes interessadas que compareceram ao evento integram os autos restritos do processo.

1.9. Da determinação preliminar

Em 8 de maio de 2018, foi publicada no D.O.U., por meio da Circular SECEX nº 19, de 7 de maio de 2018, determinação preliminar, com base no Parecer DECOM nº 10, de 19 de abril de 2018. A despeito de ter havido determinação preliminar positiva de subsídios, de dano à indústria doméstica e de nexo causal entre ambos, recomendou-se o prosseguimento da investigação, sem aplicação de direito provisório.

Ressalta-se que todas as manifestações apresentadas pelas partes interessadas até o dia 17 de abril de 2018 foram abordadas e respondidas ao longo do parecer supramencionado e, por razões de economia processual, não serão novamente transcritas neste documento.

1.10. Da audiência final

Em atenção ao que dispõe o art. 43 do Decreto nº 1.751, de 1995, todas as partes interessadas foram convocadas para a audiência final, assim como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

A audiência mencionada teve lugar no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em 30 de julho de 2018. Naquela oportunidade, por meio da Nota Técnica DECOM nº 12, de 27 de julho de 2018, foram apresentados os fatos essenciais sob julgamento, que formaram a base para este Anexo.

Participaram da audiência, além de funcionários do DECOM, representantes dos então Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, da CAMEX, do Governo da Índia, da petionária, dos importadores e do produtor/exportador AIA Engineering Limited.

1.11. Do encerramento da fase de instrução

De acordo com o estabelecido no art. 43 do Decreto nº 1.751, de 1995, no dia 14 de agosto de 2018, encerrou-se o prazo de instrução da investigação em epígrafe. Naquela data completaram-se os 15 dias após a audiência final, previstos no art. 43 do Decreto nº 1.751, de 1995, para que as partes interessadas apresentassem suas últimas manifestações.

No prazo regulamentar, manifestaram-se acerca da Nota Técnica DECOM nº12, de 2018, as partes interessadas AIA Engineering Ltd, Vale S.A., Magotteaux Brasil Ltda. e o Governo da Índia. Os comentários dessas partes acerca dos fatos essenciais sob julgamento constam deste Anexo, de acordo com cada tema abordado.

Deve-se ressaltar que, no decorrer da investigação, as partes interessadas puderam solicitar, por escrito, vistas de todas as informações não confidenciais constantes do processo, as quais foram prontamente colocadas à disposição daquelas que fizeram tal solicitação, tendo sido dada oportunidade para que defendessem amplamente seus interesses.

1.12. Da prorrogação da investigação

A Secretaria de Comércio Exterior, por meio da Circular SECEX nº37, de 19 de setembro de 2018, publicada no D.O.U em 20 de setembro de 2018, decidiu prorrogar por até seis meses, a contar de 2 de outubro de 2018, o prazo para conclusão da investigação. Todas as partes interessadas foram devidamente notificadas a respeito dessa decisão.

2. DO PRODUTO E DA SIMILARIDADE

2.1. Do produto objeto da investigação

O produto objeto da investigação são os corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, com percentual de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de 11 a 28 mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, exportados da Índia para o Brasil.

O produto é genericamente conhecido como corpos moedores para moinhos ou bolas para moinhos. Trata-se de corpo metálico, em formato esférico, produzido a partir de ferro-cromo ou aço-cromo, de elevada dureza superficial e volumétrica. As principais matérias-primas do produto são o ferro-gusa, o ferro-cromo de baixo carbono e o ferro-cromo de alto carbono, podendo ou não serem utilizadas sucatas (scrap) ferrosas, de aço inoxidável, entre outros materiais que contenham as ligas em questão.

Os corpos moedores com os percentuais de cromo e diâmetros indicados são utilizados, principalmente, na moagem de minérios. Eles são colocados nos moinhos, que, quando acionados, movimentam os corpos moedores. Estes, por sua vez, reduzem, por impacto, cisalhamento e abrasão, o tamanho dos minérios, preparando-os para as etapas posteriores do beneficiamento.

Além da moagem de diversos tipos de minério (minério de ferro, ouro, cobre, níquel, fosfato, bauxita), em certos casos especiais, o produto pode ser utilizado na moagem de calcário e na indústria cimenteira. Deve-se ressaltar que, segundo a peticionária, para cada aplicação, existe uma liga e um tamanho de bolas que apresenta melhor relação custo-benefício, determinando a opção dos clientes. Definir-se-ia tal custo-benefício pela relação entre preço do produto e desgaste. Uma vez definido o corpo moedor de melhor custo-benefício para determinada aplicação, haveria relativa estabilidade em termos de sua utilização, inibindo sua substituição.

Para aplicações que resultam em maior abrasão e corrosão, a tendência é aumentar o percentual de cromo na liga, de forma a reduzir o desgaste. Ao mesmo tempo, o percentual de cromo a ser definido é limitado pelo impacto esperado, já que a adição de cromo tende a fragilizar o corpo moedor.

Com relação ao processo produtivo, a primeira etapa é representada pela fase de enformamento, que consiste na seleção e pesagem da matéria-prima, transporte aos fornos (normalmente, a carvão ou elétricos) e fusão do material. O material em estado liquefeito é transportado e inicia-se, então, a fase de moldagem.

A moldagem consiste na fabricação do molde e no derramamento das ligas em estado liquefeito para o interior dos moldes, preenchendo-os. A operação de preenchimento das cavidades nos moldes é denominada vazamento. Posteriormente, é feita a desmoldagem, que resulta na produção do "cacho" de bolas, que consiste em estrutura metálica com as bolas, canal e massalote.

Por fim, o cacho é transportado a um moinho de quebra, onde o produto (os corpos moedores) é separado do restante do cacho. Após a quebra do cacho, o produto passa por tratamento térmico, que inclui aquecimento e resfriamento, de forma a permitir ao produto adquirir as propriedades desejadas. O tratamento térmico é aplicado ao produto com o objetivo de aumentar sua dureza. A definição da dureza de uma liga se dá em função da resistência desejada à abrasão e ao impacto para uma dada aplicação.

As fases do processo produtivo podem ser resumidas conforme o seguinte fluxograma:

Pesagem e seleção das matérias primas >>> Enformamento >>> Moldagem >>> Vazamento >>> Desmoldagem >>> Quebra (do cacho) >>> Tratamento térmico >>> Embalagem

Conforme informado pela peticionária, o produto objeto da investigação não está sujeito a normas ou regulamentos técnicos.

Com relação aos canais de distribuição, baseado nos principais importadores do produto objeto da investigação, identificados por meio dos dados disponibilizados pela RFB, conclui-se tratar-se de vendas diretas a usuários industriais.

Segundo informações prestadas por ocasião da resposta ao questionário do produtor/exportador, o grupo AIA corroborou as informações inicialmente apresentadas pela peticionária na descrição do processo de fabricação do produto objeto da investigação. De acordo com o grupo AIA, suas principais fases de produção coincidem com aquelas descritas anteriormente. Ademais, conforme o grupo AIA, as principais

matérias-primas utilizadas na fabricação de corpos moedores são ferro-cromo, ferro e sucatas (steel scrap) e, no que tange a canais de distribuição, a produção é vendida, na maior parte dos casos, para usuários industriais. Ressalte-se que as informações acerca do produto objeto da investigação foram validadas por ocasião das verificações in loco na produtora/exportadora indiana, tanto no âmbito do processo em tela como da investigação paralela que culminou com a aplicação de direitos antidumping por meio da Resolução CAMEX no40, de 2018, publicada no DOU de 19 de junho de 2018.

2.2. Do produto fabricado no Brasil

O produto fabricado no Brasil são os corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, com percentual de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de 11 a 28 mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, com características semelhantes às descritas no item 2.1.

Segundo informações apresentadas na petição, os corpos moedores fabricados no Brasil apresentam as mesmas aplicações, características e rota tecnológica do produto importado da Índia. Ademais, são fabricados a partir das mesmas matérias-primas, apresentam alto grau de substitutibilidade, são vendidos por meio de canais de distribuição análogos e não estão sujeitos a normas e regulamentos técnicos.

2.3. Da classificação e do tratamento tarifário

O produto objeto da investigação, comumente classificado no código 7325.91.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sujeitou-se à alíquota do imposto de importação de 18% (dezoito por cento) durante todo o período de investigação de dano (P1 a P5, de janeiro de 2012 a dezembro de 2016). Tal classificação tarifária atualmente é assim descrita:

73	Obras de ferro fundido, ferro ou aço
7325	
	Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço
7325.9	
	Outras
7325.91.00	
	Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos

Acrescenta-se ainda que o Brasil celebrou os seguintes acordos de complementação econômica que abrangem a classificação tarifária em que os corpos moedores são comumente qualificados: ACE 18 - Mercosul, ACE 35 - Chile, ACE 36 - Bolívia, ACE 58 - Peru, ACE 59 - Colômbia/Equador/Venezuela, ACE 62 - Cuba e ACE 69 - Venezuela, todos concedendo preferência tarifária de 100% nas importações brasileiras de produto similar. O mesmo tratamento tarifário foi estabelecido por meio do acordo de livre comércio Mercosul - Israel.

O quadro a seguir ilustra esses dados.

	Pais/Bloco	
	Base legal	
	Preferência tarifária	
	Mercosul	
	ACE 18 - Mercosul	
	100%	
	Chile	
	ACE 35 - Mercosul - Chile	
	100%	
	Bolívia	
	ACE 36 - Mercosul - Bolívia	
	100%	
	Peru	
	ACE 58 - Mercosul - Peru	
	100%	
	Colômbia, Equador e Venezuela	
	ACE 59 - Mercosul - Colômbia / Equador / Venezuela	
	100%	
	Cuba	
	ACE 62 - Mercosul - Cuba	
	100%	
	Venezuela	
	ACE 69 - Mercosul - Venezuela	
	100%	
	Israel	
	FTA - Mercosul -	

Israel

2.4. Da similaridade

O parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 1.751, de 1995, estabelece que o termo "produto similar" será entendido como produto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto que se está examinado, ou, na ausência de tal produto, outro que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente características muito próximas às do produto em consideração. Conforme informações obtidas no curso da investigação, o produto objeto da investigação e o produto fabricado no Brasil:

(i) são produzidos a partir das mesmas matérias-primas, quais sejam ferro-gusa, ferro-cromo de baixo carbono e ferro-cromo de alto carbono, podendo ou não serem utilizadas sucatas (scrap) ferrosas, de aço inoxidável, entre outros materiais que contenham as ligas em questão;

(ii) apresentam as mesmas características físicas e químicas: são corpos metálicos, em formato esférico, produzidos a partir de ferro-cromo ou aço-cromo, de elevada dureza superficial e volumétrica;

(iii) são produzidos segundo processos de fabricação semelhantes, compostos pelas fases de pesagem e seleção das matérias-primas, enformamento, moldagem, vazamento, desmoldagem, quebra de cacho, tratamento térmico e embalagem;

(iv) têm os mesmos usos e aplicações, sendo utilizados na moagem de minérios, de calcário e na indústria cimenteira;

(v) apresentam alto grau de substitutibilidade, visto que são fabricados a partir das mesmas matérias-primas, apresentam características físicas e composição química similares, possuem processos produtivos equivalentes e usos e aplicações comuns;

(vi) são vendidos por meio de canais de distribuição análogos, pois, conforme informações apresentadas na petição, são vendidos diretamente para os mesmos clientes, os quais são usuários industriais; e

(vii) não estão submetidos a normas e regulamentos técnicos.

2.5. Da conclusão a respeito da similaridade

O parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 1.751, de 1995, dispõe que o termo "produto similar" será entendido como produto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto que se está examinando ou, na ausência de tal produto, outro que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente características muito próximas às do produto em consideração.

Dessa forma, diante das informações apresentadas e da análise constante no item 2.4 deste documento, concluiu-se, para fins de determinação final, que o produto produzido no Brasil é similar ao produto objeto da investigação, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 1.751, de 1995.

3. DA INDÚSTRIA DOMÉSTICA

De acordo com o art. 24 do Decreto nº 1.751, de 1995, o termo "indústria doméstica" será entendido como a totalidade dos produtores nacionais do produto similar, ou como aqueles, dentre eles, cuja produção conjunta do mencionado produto constitua parcela significativa da produção nacional total do produto.

Para fins de análise dos indícios de dano, definiu-se como indústria doméstica, nos termos do art. 24 do Decreto nº 1.751, de 1995, a linha de produção de corpos moedores da empresa Magotteaux, única fabricante no Brasil do produto similar doméstico, respondendo, portanto, pela totalidade da produção nacional.

4. DOS PROGRAMAS INVESTIGADOS

4.1. Introdução

Conforme previsão contida no § 1º do art. 35 do Decreto nº 1.751, de 1995, o período de análise para fins de verificação da existência de subsídios acionáveis deve compreender os doze meses mais próximos possíveis anteriores à data da abertura da investigação. Na Índia, o ano fiscal inicia-se em abril e termina em março do ano subsequente. No entanto, considerou-se como período de análise, para fins de verificação da existência dos alegados subsídios acionáveis concedidos pelo governo da Índia, o período de janeiro a dezembro de 2016, mesmo período utilizado na investigação de dumping encerrada conforme a Resolução CAMEX nº 40, de 2018.

A petionária alegou que os programas indicados em sua petição consistiriam em subsídios acionáveis, tendo em vista que envolveriam contribuição financeira dada pelo governo da Índia (considerando o governo nacional ou governos subnacionais indianos e órgãos públicos), que conferiria benefício às empresas alcançadas pelos respectivos programas. A petionária aduziu que esses benefícios estariam vinculados ao desempenho exportador ou limitados a certas regiões e/ou empresas, incluindo as do setor metalúrgico/siderúrgico, e seriam, deste modo, específicos e acionáveis por meio de medidas compensatórias.

Foi apontando ainda que o governo da Índia subsidiaria a produção e a exportação do produto objeto da investigação por meio de várias leis, regulamentos e estruturas, concedendo significativos benefícios à produtora/exportadora em questão e distorcendo o comércio internacional, causando dano à indústria doméstica brasileira.

Em relação ao arcabouço legislativo e institucional, foi destacada a política de comércio exterior indiana (Indian Foreign Trade Policy 2015-2020 - FTP 2015) com vigência do dia 1º de abril de 2015 até 31 de março de 2020, abrangendo, assim, o período de análise de subsídios acionáveis. Anteriormente, a Indian Foreign Trade Policy 2009-2014 (FTP 2009) vigorou durante parte do período de análise de dano, até o dia 31 de março de 2015, e os efeitos de

subsídios concedidos poderiam ter se dado ou se estendido ao período de análise de subsídios acionáveis. Ademais, a própria FTP 2015 disporia que licenças, autorizações, certificados e quaisquer instrumentos concedendo benefícios financeiros ou fiscais antes da entrada em vigor da FTP 2015 continuariam válidos para o propósito e pela duração com que foram emitidos, a não ser que disposto de outro modo.

Além disso, o Special Economic Zones Act, em vigor desde 2005, disporia sobre programa de subsídios concedido no âmbito de Special Economic Zones (SEZ).

Concomitantemente aos programas nacionais, a peticionária apontou que cada estado indiano também poderia conceder benefícios específicos para empresas e plantas fabris instaladas em seus respectivos territórios que se caracterizariam como subsídios à produção e à exportação do produto objeto da investigação.

Com relação aos programas subnacionais, conforme apurado, os referentes ao Estado de Gujarat estariam previstos no Gujarat Industrial Policy 2015 (GIP 2015) e destinar-se-iam a prestar assistência a grupos industriais para a implementação de projetos de infraestrutura. Os benefícios seriam concedidos para aquelas empresas que objetivassem desenvolver a infraestrutura da região onde estão instaladas por meio do investimento em projetos como construção e melhoria de estradas e viadutos, entre outros.

Cabe destacar que a AIA possui plantas no Estado de Gujarat, sendo alegado pela peticionária que a infraestrutura que liga tais plantas à rede viária, ferroviária e portuária poderia ter sido objeto de concessão de subsídios ao transporte, à produção e à exportação disponibilizados pelos programas do Estado de Gujarat.

Quanto ao Estado de Maharashtra, a peticionária apontou que o governo estadual substituiu o "Pacote de Programas de Incentivos 2007" (PSI 2007) pelo "Pacote de Programas de Incentivos de 2013" (PSI 2013), que teve vigência até 31 de março de 2018.

De acordo com o PSI 2013, a política industrial estadual continuaria assegurando o crescimento industrial por meio de várias iniciativas que podem ser consideradas como subsídios. Nesse sentido, a política industrial de 2013 passou a prever a concessão de incentivos fiscais e não fiscais às unidades industriais, com vista a ajudar as unidades a alcançarem crescimento econômico.

Parte dos subsídios usufruídos pela AIA teria sido expressamente reconhecida em suas demonstrações financeiras. Fundada em Ahmedabad, na Índia, em 1979, a AIA seria atualmente reconhecida como a segunda maior produtora mundial de fundição Hi-Chrome, a maior produtora instalada num único país, com ações negociadas em BSE (Bolsa de Valores de Bombaim) e NSE (National Stock Exchange of India).

Por sua vez, a Vega, exportadora do produto objeto da investigação identificada nos dados de importação fornecidos pela RFB, é uma subsidiária integral da AIA e atua como distribuidora global de seus produtos fora da Índia.

4.2. Dos programas identificados no início da investigação

Inicialmente, constatarem-se indícios de que as exportações de corpos moedores da Índia para o Brasil foram beneficiadas por subsídios sujeitos a medidas compensatórias, concedidos pelo governo da Índia. Os seguintes programas de subsídios foram identificados no início da investigação:

- 1) Advance Authorisation Scheme (AAS);
- 2) Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG);
- 3) Export Oriented Units (EOU);
- 4) Special Economic Zones (SEZ);
- 5) Duty Free Import Authorisation (DFIA);
- 6) Duty Entitlement Scheme (DEPB);
- 7) Export and Trade in Houses (ETH) / Status Holder Incentive Scrip (SHIS);
- 8) Focus Product Scheme (FPS);
- 9) Duty Drawback Scheme (DDS);
- 10) Programa de Redução de Rendimentos Tributáveis (Seção 80IC);
- 11) Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE);
- 12) Marked Access Initiative (MAI);
- 13) Marketing Development Assistance (MDA);
- 14) Merchandise Exports Incentive Scheme (MEIS);
- 15) Scheme of Assistance to Mega / Innovative Projects;
- 16) Schemes for Assistance to Critical Infrastructure Projects;
- 17) Gujarat Special Economic Zone Act;
- 18) Exemption from Electricity Duty;
- 19) Refund of Octroi / Entry Tax in Lieu of Octroi;
- 20) Waiver of Stamp Duty;
- 21) Mega Projects.

Para todos os programas citados, a respeito dos quais foi iniciada investigação, foram apresentados indícios sobre a existência dos subsídios, dos benefícios auferidos e da especificidade.

4.3. Dos programas identificados durante a investigação

Após iniciada a investigação, a partir das respostas aos questionários do produtor/exportador e do

governo da Índia, constataram-se indícios de que os programas a seguir também poderiam proporcionar benefícios decorrentes de subsídios sujeitos a medidas compensatórias concedidos às fabricantes do produto objeto da investigação.

1) Incremental Export Incentivisation Scheme (IEIS);

2) Section 32 of Income Tax (Windmill Industry);

3) Section 32AC Income Tax;

4) Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES);

5) Electricity Duty Exemption on Furnace;

6) Renewable Energy Certificates (REC);

7) Focus Market Scheme (FMS);

8) Market Linked Focus Product Scheme (MLFPS);

9) Maharashtra Industrial Promotion Scheme - IPS 2013;

10) Royalty Refund;

11) Sales-Tax Incentive 1993.

4.4. Da determinação preliminar

4.4.1. Dos programas que preliminarmente beneficiaram a empresa respondente AIA

Para fins de determinação preliminar, concluiu-se que a AIA recebeu subsídios acionáveis por meio dos seguintes programas: (1) Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG); (2) Export and Trading Houses (ETH) / Status Holder Incentive Scrip (SHIS); (3) Duty Drawback Scheme (DDS); (4) Merchandise Exports Incentive Scheme (MEIS); e (5) Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES).

4.4.2. Dos outros programas

Com relação aos demais programas investigados, apesar dos indícios acerca da existência dos subsídios conferidos por meio deles, para fins de determinação preliminar, não se realizou apuração dos respectivos montantes de subsídios, já que os elementos constantes nos autos do processo até o dia 17 de abril de 2018 - em especial as respostas aos questionários do Governo da Índia, do produtor/exportador indiano e demais informações complementares - não permitiram se chegar a tais valores.

4.4.3. Do montante total de subsídios acionáveis apurado preliminarmente

Com base nas informações apresentadas anteriormente, preliminarmente, apurou-se o montante total de subsídios acionáveis conforme o seguinte quadro:

Programas de subsídios	AIA
Demais	
1. Advance Authorization Scheme (AAS)	
2. Export Promotion Capital Goods Scheme	
3. Export Oriented Units (EOU)	
4. Special Economic Zones (SEZ)	
5. Duty Free Import Authorization (DFIA)	
6. Duty	
7. Export and Trade in Houses (ETH) / Status Holder Incentive Scrip (SHIS)	
8. Focus Product	

class="dou-em">Focus Product
Scheme(FPS)</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">9.<em
class="dou-em">Duty Drawback Scheme<strong
class="dou-strong">DDS<strong
class="dou-strong"></p> </td>
<td> <p class="dou-paragraph">27,92</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph">27,92</p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">10. Programa de Redução de
Rendimentos Tributáveis (Seção 80IC)</p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
<td> <p class="dou-paragraph"></p>
</td> </tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">11.<em
class="dou-em">Assistance to States for Developing Export
Infrastructure and Allied Activities(ASIDE)</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">12.<em
class="dou-em">Marked Access
Initiative(MAI)</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">13.<em
class="dou-em">Marketing Development
Assistance(MDA)</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">14.<em
class="dou-em">Merchandise Exports Incentive
Scheme(MEIS)</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph">32,81</p> </td>
<td> <p class="dou-paragraph">32,81</p>
</td> </tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">15.<em
class="dou-em">Scheme of Assistance to Mega / Innovative
Projects- Gujarat</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">16.<em
class="dou-em">Schemes for Assistance to Critical
Infrastructure Projects<strong
class="dou-strong">Gujarat</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">17.<em
class="dou-em">Gujarat Special Economic Zone
Act</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">18.<em
class="dou-em">Exemption from Electricity
Duty<strong
class="dou-strong">Maharashtra</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">19.<em
class="dou-em">Refund of Octroi / Entry Tax in Lieu of
Octroi<strong
class="dou-strong">Maharashtra</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">20.<em
class="dou-em">Waiver of Stamp Duty<strong
class="dou-strong">Maharashtra</p>
</td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">21.<em
class="dou-em">Mega Projects-
Maharashtra</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">22.<em
class="dou-em">Incremental Export Incentivisation
Scheme(EIS)</p> </td> <td> <p
class="dou-paragraph"></p> </td> <td>
<p class="dou-paragraph"></p> </td>
</tr> <tr> <td> <p
class="dou-paragraph">23.<em

Section 32 of Income Tax (Windmill Industry)

24.

Section 32AC Income Tax

25.

Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES)

6,68

26.

Electricity Duty Exemption on Furnace

Gujarat

27.

Renewable Energy Certificates (REC) - Maharashtra

28.

Focus Market Scheme (FMS)

29.

Market Linked Focus Product Scheme (MLFPS)

30.

Maharashtra Industrial Promotion Scheme (IPS 2013)

31.

Royalty Refund - Maharashtra

32.

Sales-Tax Incentive 1993 - Maharashtra

Total US

Vendas	Volume (t)
Vendas totais da AIA	[CONFIDENCIAL]
Exportações Totais	[CONFIDENCIAL]
Exportações para o Brasil - Produto investigado	[CONFIDENCIAL]
Vendas totais de Kerala e de Moraiya	[CONFIDENCIAL]

Quanto à taxa de juros, utilizou-se nos cálculos a taxa de juros da Índia apurada pelo Banco Mundial para 2016 (World Bank - Lending interest rate <http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?end=2016&locations=IN-ID-TH&start=2001&view=chart>) Consultado em 3 de abril de 2018), qual seja, 9,7% ao ano. Com relação à taxa anual de depreciação, conforme apontado pela empresa, foi utilizado o percentual de 6,33% ao ano prescrito no Companies Act 2013, correspondente a uma vida útil de 15 anos e um valor residual de 5%.

Quando necessário, utilizou-se o preço de exportação na condição FOB ao Brasil do grupo AIA, de US\$ [CONFIDENCIAL]/t ([CONFIDENCIAL] por tonelada), conforme conclusões da investigação paralela de dumping. Convém ressaltar que tal preço levou em consideração a neutralização dos efeitos da trading company relacionada, Vega, conforme explicitado na determinação final da investigação de dumping, por meio da reconstrução do preço de exportação a partir do preço CIF praticado pela Vega ao primeiro comprador independente.

Na verificação in loco realizada na AIA, pôde-se comprovar que a empresa operou durante o período de investigação usufruindo de diversos programas de subsídios para produção e exportação de corpos moedores, aos quais teve acesso uma vez atendidos os requisitos legais pertinentes.

Cabe ressaltar que a Welcast, embora produtora de corpos moedores, não exportou o produto objeto da investigação para o Brasil e também que a Vega, trading company do grupo AIA atuante na distribuição global de seus produtos, identificada nos dados de importação fornecidos pela RFB, encontra-se localizada nos Emirados Árabes Unidos.

4.5.2. Da utilização dos fatos disponíveis

Nos termos do § 3º do art. 37 do Decreto nº 1.751, de 1995, no caso de qualquer das partes interessadas negar acesso à informação necessária, não a fornecer dentro de prazo determinado ou criar obstáculos à investigação, as determinações poderão ser elaboradas com base nos fatos disponíveis, de acordo com o disposto no art. 79 do Decreto nº 1.751, de 1995.

Nos termos dos arts. 36 e 37 do Decreto nº 1.751, de 1995, por ocasião da notificação de início da investigação em epígrafe, encaminharam-se às partes interessadas questionários especificando, pormenorizadamente, as informações requeridas e a forma como essas informações deveriam estar estruturadas em suas respostas. Ademais, de acordo com o art. 79 do Decreto em menção, as partes interessadas foram informadas, por meio da Circular SECEX nº 51, de 2017, que deu início à investigação em tela, de que poderiam ser utilizados os fatos disponíveis, incluídos aqueles contidos na petição de início da investigação, caso os dados e as informações solicitadas, devidamente acompanhados dos respectivos elementos de prova, não fossem fornecidos, fossem fornecidos parcialmente ou fossem fornecidos fora dos prazos estabelecidos. Enfatizou-se ainda que, nestas situações, o resultado poderia ser menos favorável à parte interessada do que seria caso tivesse cooperado.

Conforme estabelecido no § 6º do art. 79 do Decreto nº 1.751, de 1995, em 4 de maio de 2018, por meio do Ofício nº 00.452/2018/CGMC/DECOM/SECEX, o Governo da Índia foi notificado de que, em sua resposta ao questionário, uma série de informações solicitadas não foi fornecida ou foi fornecida de modo parcial, e foi indicada a possibilidade de utilização dos fatos disponíveis acerca da determinação da especificidade dos subsídios acionáveis concedidos à AIA quanto às seguintes omissões:

- a. Ausência de resposta às questões padrão números 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Advance Authorization Scheme (AAS);
- b. Ausência de resposta às questões padrão números 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG);
- c. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Export Oriented Units (EOU);
- d. Ausência de resposta às questões padrão e às informações específicas d.2 a d.9 do questionário, relativas ao programa Special Economic Zones (SEZ);
- e. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Duty Free Import Authorisation (DFIA);
- f. Ausência de resposta às questões padrão e às informações específicas do questionário, relativas ao programa Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB);
- g. Ausência de resposta às questões padrão 8, 12 e 13 do questionário e à informação específica g.3, relativas ao programa Export and Trading Houses (ETH) / Status Holder Encourage Scrip (SHIS), além da questão 2.16.1 do Ofício nº 220/2018/CGMC/DECOM/SECEX;
- h. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Focus Product Scheme (FPS);
- i. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Duty Drawback Scheme (DDS);
- j. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Taxable income deduction program (Section 80IC);
- k. Ausência de resposta às questões padrão e às informações específicas do questionário relativas ao programa Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE);
- l. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 9, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Merchandise Exports Incentive Scheme (MEIS);

- m. Ausência de resposta às questões padrão e às informações específicas relativas aos programas do Estado de Gujarat Scheme of Assistance to Mega / Innovative Projects, Schemes for Assistance to Critical Infrastructure Projects e Gujarat Special Economic Zone Act;
- n. Ausência de resposta às questões padrão números 5, 8, 9, 11, 12 e 13 e às informações específicas relativas aos programas do Estado de Maharashtra Exemption from Electricity Duty, Refund of Octroi/Entry Tax in Lieu of Octroi, Waiver of Stamp Duty, Mega Projects;
- o. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 12 e 13 do questionário, relativas ao programa Incremental Export Incentivisation Scheme (IEIS);
- p. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 9, 12 e 13 do questionário relativas ao programa Section 32 of Income Tax (Windmill Industry), além da informação específica 2.2.1 do Ofício no220/2018/CGMC/DECOM/SECEX;
- q. Ausência de resposta às questões padrão números 8, 9, 12 e 13 do questionário e às informações específicas 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 do Ofício no220/2018/CGMC/DECOM/SECEX, relativas ao programa Section 32AC of Income Tax;
- r. Ausência de resposta às questões padrão números 12, 13 e 17 do questionário, relativas ao programa Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES);
- s. Ausência de resposta às questões padrão do questionário e às informações específicas

relativas
ao
programa
Electricity
Duty
Exemption
on
Furnace;

t. Ausência
de
resposta
às
questões
padrão
números
8,
12
e
13
do
questionário
e
à
informação
específica
2.6.1
do
Ofício
no220/2018/CGMC/DE
relativas
ao
programa
Renewable
Energy
Certificate
(REC);

u. Ausência
de
resposta
às
questões
padrão
números
8,
12
e
13
do
questionário,
relativas
ao
programa
Focus
Market
Scheme
(FMS);

v. Ausência
de
resposta
às
questões
padrão
do
questionário
relativas
ao
programa
Market
Linked
Focus
Product

Scheme
(MLFPS);

w. Aus
de
resq
às
info
esp
2.9.
e
2.9.
do
Ofic
no2
rela
ao
pro
Indi
Pro
Scr
(IPç
e

